



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 672/2016/3/1/CA3

Paraná, 23 de noviembre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara, en el Expte. FPA N° 672/2016/3/1/CA3 caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE PIRES MARTINS, CESAR EN AUTOS PIRES MARTINS, CESAR POR COHECHO ACTIVO"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Cesar Pires Martins, contra la resolución obrante a fs. 1/3 vta., en cuanto decreta el procesamiento del nombrado, por considerarlo prima facie y por semiplena prueba autor de delito de cohecho, previsto y reprimido por el art. 258 del C.P. El recurso fue concedido a fs. 9.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral que prevé el art. 454 del C.P.P.N., de cuya realización da cuenta el acta de fs. 27 y vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa del imputado Cesar Pires



Martins, y el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo C.M Álvarez, quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Castelli señala que su defendido negó la acusación en la indagatoria; que en autos solo consta la declaración de Cuevas contra su asistido. Afirma que sólo se le secuestraron pesos y que ninguno de los compañeros de Cuevas realizó una declaración gravosa respecto de su defendido.

Solicita, en definitiva, se decrete el sobreseimiento de Pires Martins.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General, refiere a los hechos acaecidos. Sostiene que la imputación es razonable, y que la circunstancia de que no se hayan secuestrado dólares en poder del imputado no es un elemento para ponderar como excluyente del cohecho activo, porque se puede localizar rápidamente el dinero o se puede ofrecer algo a cambio de dólares.

Solicita que se confirme la resolución recurrida.

II- Que, las presentes actuaciones se inician el 5 de marzo de 2016, aproximadamente a las 11:45 horas, en oportunidad en que personal perteneciente a la policía de la Provincia de Entre





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 672/2016/3/1/CA3

Ríos, que se encontraba destacado en el puesto caminero San Jaime de la Frontera, ubicado a la altura del km 289 de la ruta nacional N° 127 del departamento Federación de esta provincia, procedió a detener la marcha de la camioneta en que se conducía César Pires Martins y Norma Graciela Méndez, marca Mitsubishi, modelo Outlander, dominio colocado AQG-6305, la cual se dirigía en dirección norte-sur con origen del país Brasil, con la luces apagadas, al notificarlo de la infracción de tránsito y luego de pasar sobre el exterior del rodado con el can detector de narcóticos Eboni, el que realizó la típica marcación indicativa de la posible presencia de estupefacientes, Pires Martins habría ofrecido al Jefe del Puesto Caminero Gustavo Javier Cuevas la suma de U\$S 5.000 (cinco mil dólares) en un primer momento y luego la de U\$S 7.500 (siete mil quinientos dólares) para que lo dejara seguir su marcha, suma ésta que no le fue aceptada.

Que con dicho accionar, el encartado habría intentado evitar el registro al que posteriormente fue sometido, y del que resultara el secuestro de material estupefaciente -marihuana- oculto en el interior del rodado.

Surge de las constancias de autos que a fs. 273 y vta. la Sra. Fiscal Federal interina



manifiesta que corresponde ampliar la imputación de Pires Martins en orden a la comisión del delito de cohecho activo (Art. 258 del CP).

A fs. 283 se clausura la instrucción y a fs. 288 se dispone la elevación a juicio de la causa en relación al delito de transporte de estupefacientes.

A fs. 292 continúan estos autos como actuaciones complementarias a fin de que se le reciba declaración indagatoria ampliatoria a Pires Martins.

En fecha 03/08/17 el Juez a-quo decreta el procesamiento de César Pires Martins, por considerarlo "prima facie" y por semiplena prueba, autor del delito de COHECHO, previsto y reprimido en el art. 258 del Código Penal; resolución contra la cual se alza la defensa del imputado dando lugar a esta instancia.

III- Que, el agravio central de la defensa radica en cuestionar el dictado del auto de procesamiento a su defendido, entendiendo que las constancias obrantes en autos no permiten acreditar la comisión del delito endilgado.

En este punto es dable destacar que la figura de cohecho activo, prevista y reprimida por el art. 258 del CP., sanciona al que *"directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 672/2016/3/1/CA3

de alguna de las conductas reprimidas por los arts. 256 y 256 bis, primer párrafo...". Las acciones típicas son dar u ofrecer dádivas a un funcionario público.

Debe advertirse que a diferencia de lo que ocurre con el cohecho pasivo, el art. 258 del C.P. no configura un tipo de codelincuencia necesaria, ya que el delito se puede consumir sin la contribución de un agente distinto; la dación o la oferta, guiadas subjetivamente por los designios típicos bastan para la delictuosidad, sin necesidad de la concreción del acuerdo; por consiguiente, si bien el cohecho pasivo presupone un cohecho activo, éste no presupone un cohecho pasivo. En punta a su consumación, la misma se configura al dar la dádiva o al formular la promesa -ofrecer- o sea, cuando esas circunstancias llegan a conocimiento del funcionario, consumándose el delito tanto si el funcionario acepta como si rechaza (cfr. en tal sentido, C.N.C.P., Sala II, 23/09/2002, "Torres, Jorge Horacio s/ recurso de casación").

A la luz de tales consideraciones es que debe valorarse el plexo probatorio reunido en los autos para sostener o descartar la hipótesis delictiva que se le imputara a Pires Martins.

En tal sentido, advierto que los elementos reunidos en la causa, con el grado provisorio que



caracteriza a esta Instancia procesal, resultan suficientes -por el momento- para su confirmación.

En relación a ello, surge de la declaración prestada en la instancia judicial, bajo juramento de decir verdad, por el oficial Gustavo Javier Cuevas (obranste en sistema Lex 100) que recibió la propuesta de Pires Martins de "vamos a arreglar", puntualizando el preventor claramente las circunstancias en las que habría tenido lugar el ofrecimiento. Así, textualmente dice: "...el infractor estaba observando el procedimiento, se dejó descansar el can, para volverlo a pasar. Cuando se lo pasa por segunda vez, marca el mismo lugar, por tal motivo, voy y doy aviso de lo observado al Jefe del puesto. Al volver a la oficina de guardia, donde el infractor me dice que lo liberara y me daba 5 mil dólares. Hago caso omiso a lo que dice y procedemos a arbitrar los medios para que el vehículo no se moviera y se le dio intervención al delegado de toxicología de esta ciudad el Oficial Molina. Cuando le doy a conocer al hombre que el vehículo iba a quedar en la dársena hasta que llegara el delegado, me dijo que me daba 7.500 dólares para que lo dejara liberar. Hago caso omiso, preservamos el lugar a la espera de tal funcionario..."

Por lo demás, y en relación a los agravios





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 672/2016/3/1/CA3

defensistas relativos a la ausencia de dólares por parte del imputado en el momento de los hechos, considero que tal argumento carece de virtualidad para negar la configuración del ilícito, toda vez que -tal como se expresó- el delito se consuma con la sola promesa o el ofrecimiento de la dádiva, pudiendo realizarse la entrega efectiva en otro momento; como asimismo, y tal como lo valora el a quo, la magnitud del estupefaciente transportado y el valor que representaba el mismo, permite inferir que no hubiera sido dificultoso conseguir el dinero prometido en lo inmediato.

Que, finalmente, ha de tenerse en cuenta que, a los efectos del dictado del auto cuestionado, se requiere un juicio de probabilidad y no de certeza; la norma de aplicación (art. 306 del Cód. Proc. Penal de la Nación) sólo exige elementos de convicción suficientes, los cuales se encuentran reunidos en la especie (cfr. L.S. Crim. 2000-II-975, entre otros).

No obstante ha de recordarse que, en todo caso, es en el auto de elevación a juicio donde corresponde realizar una mensuración ajustada sobre los elementos probatorios con los que se cuenta, pudiendo, luego de analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos incorporados, arribarse a un resultado distinto.



Los Dres. Mateo J. Busaniche, y Cintia Graciela Gomez dijeron: Que, adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Cesar Pires Martins, y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 1/3 vta., de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

